

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1446/2543

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ต้องหา

นาย เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 46 ทศ วรยศ

ผู้ต้องหาที่ 5 ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยร้องทุกข์กล่าวโทษว่าร่วมกับพวก
ยกยอทรัพย์ของธนาคารก. การห้ามมิให้ผู้ต้องหาที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักรเป็น
ขั้นตอนและวิธีการที่จะได้ตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการรื้อถอนสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาที่ 5 และคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 46 ทศ วรยศ คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามนายเกริก
เกียรติ ชาลีจันทร์ นายเอกชัย อธิคมนันท์ นางพจณีย์ ชลลัมพี นางสาวสุนันทาหาญ
วรเกียรติ และนายพิเศษ พานิชสมบัติ ผู้ต้องหาออกนอกราชอาณาจักรตามพระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 46 ทศ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้าม
บุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าคดีถึงที่สุด ต่อมานางสาวสุนันทา หาญ

วรเกียรติ ผู้ต้องหาที่ 5 ยื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ต้องหาที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ต้องหาที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาชั้นฎีกาว่า มีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้
ต้องหาที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ เห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 5 ถูกธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร้องทุกข์กล่าวโทษว่าร่วมกับพวกภัยกึ่งอาชญากรรมของธนาคารกรุงเทพ
พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่ผู้ต้องหาที่ 5 ถูกฟ้องเป็นจำเลยอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้ จำนวน 2 คดี มูลค่าความเสียหายประมาณ
2,000 ล้านบาท และมีการขยายผลเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาที่ 5 อีกหลายคดีรวม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท เป็นเหตุให้ธนาคารกรุงเทพ
พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) ต้องปิดกิจการลงในที่สุด กรณีดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้น
แห่งความล่มสลายของสถาบันการเงินอื่นและระบบเศรษฐกิจของประเทศหลังเกิด
เหตุแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ 5 เพื่อนำ
มาชดเชยความเสียหาย ปรากฏว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ 5 ที่ติดตามอายัดได้มี
เพียงเงินฝากในสถาบันการเงินจำนวน 2,599,052.40 บาท หุ่นในบริษัทต่าง ๆ
จำนวน 9,584,675 หุ่น ที่ดินโฉนดเลขที่ 18159 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เมื่อเทียบกับความเสียหายแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวถือว่าเป็น
จำนวนเล็กน้อยไม่อาจทดแทนความเสียหายที่ผู้ต้องหาที่ 5 กับพวกก่อให้เกิดขึ้นได้ผู้

ต้องหาที่ 5 เป็นน้องภริยาของนายราเกษ สักเสนา ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริต
ยกยอกทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) นายราเกษได้หลบ
หนีคดีไปอยู่ที่ประเทศแคนาดา การอนุญาตให้ผู้ต้องหาที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักร
อาจเป็นช่องทางให้ผู้ต้องหาที่ 5 หลบหนีคดีเช่นเดียวกับนายราเกษญาติของผู้ต้องหา
ที่ 5 ได้ ผู้ต้องหาที่ 5 อ้างเหตุในคำร้องที่ขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรก็เพื่อไป
เป็นพยานให้นายราเกษต่อศาลสูงแห่งมลรัฐบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ในคดี
ที่นายราเกษถูกฟ้องในข้อหาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งทางการไทยได้ขอตัวนายราเกษมา
ดำเนินคดีในประเทศไทย ตามพฤติการณ์ดังกล่าวไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้
ผู้ต้องหาที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักร ตามคำร้องของผู้ต้องหาที่ 5 ได้ ที่ผู้ต้องหาที่ 5
อ้างว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ห้ามมิให้ผู้ต้องหาที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักร ทำให้ผู้
ต้องหาที่ 5 ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 5 ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวักยกยอกทรัพย์ของ
ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน) การห้ามมิให้ผู้ต้องหาที่ 5 ออกนอก
ราชอาณาจักร เป็นขั้นตอนและวิธีการที่จะได้ตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามที่
กฎหมายบัญญัติ การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้
ต้องหาที่ 5 และคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 46 ทศ วรคดี คำสั่งของศาลชั้นต้น
จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ต้องหาที่ 5
ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ระพีพร บรรจงศิลป์-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ